

## O direito ao tempo não pode terminar na porta do plantão.

Encaminhe esta contribuição à assessoria responsável pelas pautas trabalhistas e pela redução da jornada.



**Leia a proposta completa, fontes e minuta.**

<https://www.luahelena.com.br/papers/12x36.html>

O booklet é a entrada rápida. A página pública é a mesa de trabalho.

### Lua Helena

WhatsApp: (41) 9 9222-8411

Psicóloga hospitalar e socióloga de formação. Viveu um ano e quatro meses em 12x36 noturno como controladora de acesso e desenvolveu TCC sobre trabalho noturno e a escala.

Contribuição técnica independente. Não representa posição oficial de partido, mandato, órgão público, sindicato ou empregador.

## 12x36: o ponto cego da redução da jornada

O que está sendo regulado não é apenas uma escala. É tempo de vida.

Se o teto geral da jornada cair abaixo de 42 horas, o regime 12x36 precisa reduzir junto - por compensação em tempo, sem redução salarial e sem abolir automaticamente a escala.

|          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| 7        | 84              | 42             |
| PLANTÕES | HORAS / 14 DIAS | HORAS / SEMANA |

O foco desta cartilha é direto: uma redução geral da jornada não pode deixar invisível a escala que conta por ciclo.

### Lua Helena Moon Martins Cardoso

Psicóloga hospitalar · socióloga de formação  
Contribuição técnica independente

Baseada na Nota Técnica 01/2026 · Limeira, julho de 2026

# 42 horas continuam sendo 42 horas

A escala pode produzir mais folgas no calendário e, ao mesmo tempo, manter uma média semanal acima de um novo teto. A matemática impede que a jornada especial desapareça da redução geral.

$$7 \times 12 = 84 \text{ h em 14 dias}$$
$$84 / 2 = 42 \text{ h por semana, na média}$$

| TETO | 14 DIAS | 12x36 | DIFERENÇA       |
|------|---------|-------|-----------------|
| 44h  | 88h     | 84h   | abaixo do teto  |
| 40h  | 80h     | 84h   | 4h a compensar  |
| 36h  | 72h     | 84h   | 12h: um plantão |

A matemática não determina sozinha a escala. Ela determina que a diferença precisa ser tratada.

## O ponto cego

O 12x36 pode ser útil em serviços contínuos e pode ser preferido por trabalhadores. Isso não muda a pergunta: quando o teto geral cair, como devolver tempo sem esconder a diferença na média?

# O próximo passo é institucional

A cartilha convence o suficiente para merecer encaminhamento. A página web sustenta o aprofundamento, as fontes, os limites e a minuta integral.

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01 · TRIAGEM JURÍDICA | Localizar onde o 12x36 entra na tramitação da redução.                 |
| 02 · MAPA E ESCUTA    | Ouvir saúde, segurança, portaria, cuidado e outros serviços contínuos. |
| 03 · BOAS PRÁTICAS    | Identificar proteção adicional já construída em negociação coletiva.   |
| 04 · MESA E TRANSIÇÃO | Construir redação, fiscalização, adaptação e revisão.                  |

## Ainda falta medir

- + prevalência nacional do 12x36 por setor e turno
- + efeitos de diferentes arranjos sobre saúde, renda e vida social
- + boas práticas coletivas já existentes

## Fontes essenciais

CLT, arts. 59-A e 60 · Lei 13.467/2017 · TST, Súmula 444 · Rogers et al. (2004) · IARC, volume 124

Fontes, referências completas, método, limites e minuta integral: **QR na contracapa.**

# A fórmula é simples

A minuta integral fica na página web. No papel, quatro regras precisam ser lembradas sem carregar a nota técnica inteira.

|                      |   |                               |
|----------------------|---|-------------------------------|
| teto geral por média | + | compensação em tempo          |
| salário preservado   | + | norma coletiva mais favorável |

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | O 12x36 observa, por média, o teto semanal constitucional ou legal aplicável.       |
| 02 | O excesso vira descanso remunerado, menos plantões ou redução equivalente de tempo. |
| 03 | Não há redução salarial e o tempo não é integralmente substituído por dinheiro.     |
| 04 | Condições coletivas mais favoráveis permanecem preservadas.                         |

## O que ainda depende de desenho

A redação legal final depende de assessoria legislativa, período de referência, regras sobre intervalos e adicionais e transição setorial para serviços contínuos.

# 36 horas fora do posto não são automaticamente 36 horas de vida livre

A folga nominal é uma moldura. O tempo efetivamente recuperável depende do que acontece antes de a pessoa voltar a estar disponível para si.

|                                                        |                                                                         |                                                          |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SONO<br>O corpo não reinicia quando o plantão termina. | DESLOCAMENTO<br>A ida e a volta também são tempo exigido pelo trabalho. | CUIDADOS<br>Casa, filhos, parentes e tarefas permanecem. | RECUPERAÇÃO<br>O tempo livre começa depois do necessário para voltar a estar disponível. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## De onde esta pauta vem

Esta reflexão nasceu sobretudo de um ano e quatro meses vividos pela autora como controladora de acesso em jornada 12x36 noturna. A experiência virou TCC sobre trabalho noturno e 12x36 e, depois, ganhou uma segunda lente com a atuação em psicologia hospitalar.

Experiência situada dá origem à pergunta; não vira, sozinha, evidência universal.

## Cautela necessária

Isso não significa que todo 12x36 seja pior que todo 6x1 ou que todos os trabalhadores vivam a escala da mesma forma. Significa que uma política de redução precisa enxergar o tempo que o ciclo deixa invisível.

# Reduzir junto, não abolir por reflexo

A proposta não trata uma escala extensa como um erro moral. Trata-a como uma forma de organizar o trabalho que precisa acompanhar o novo teto.

## FAZ

- + inclui expressamente o 12x36 no novo teto semanal
- + devolve a diferença em tempo
- + preserva salário
- + mantém a norma coletiva mais favorável
- + prevê transição para serviços contínuos

## NÃO FAZ

- + não extingue automaticamente o 12x36
- + não afirma que ele seja sempre pior que o 6x1
- + não transforma dinheiro em substituto integral do descanso
- + não apresenta minuta conceitual como lei pronta

## PRINCÍPIO

**Mesmo teto semanal por média + compensação em tempo + proteção salarial + negociação coletiva mais favorável.**

A fórmula é deliberadamente simples. O desenho da transição é que exige assessoria, dados e negociação.

# Uma boa proposta precisa sobreviver às melhores objeções

A segurança do argumento vem de reconhecer o que há de forte nas objeções e responder com desenho institucional, não com slogan.

## Muita gente prefere o 12x36.

A preferência é relevante. Ela não elimina o direito a um teto geral e a uma compensação que preserve a escolha sem naturalizar o excesso.

## Serviços contínuos não podem parar.

A resposta é transição setorial, dimensionamento, negociação e tempo para reorganizar, não uma exceção invisível.

## 42 horas já são menos que 44.

Sim. A proposta não apaga esse ganho; pergunta como acompanhar um teto que pode ficar abaixo de 42.

## A negociação coletiva já pode resolver.

Ela é parte da solução. O piso legal impede que tempo e salário dependam apenas da assimetria de cada mesa.

## Piso atual

O art. 59-A da CLT disciplina o 12x36 e admite sua instituição inclusive por acordo individual escrito. A proposta parte da pergunta seguinte: se o teto geral cair, qual proteção garante que essa jornada especial reduza junto?

A Reforma de 2017 reduziu salvaguardas anteriores em pontos específicos; dizer que retirou todos os direitos seria maximalista. A íntegra jurídica e as referências estão na página pública.